

15 Closing Checkliste Conditions Precedent

CPs und Deliverables Gesamtübersicht

Nr.	Item	Type	Verantwortlich	Status	Dependencies
1	Final Cap Table v18	CP	Mandantenkanzlei + CFO	gelb	Pool-Shuffle entschieden
2	Wandlung Tante Ermelind beurkundet	CP	Notariat	rot	Convertible-Wandlungsformel mit Northbridge geklärt
3	Pool-Erhöhung beschlossen	CP	Gesellschafterversammlung	gelb	Pre-/Post-Money entschieden
4	Satzungsneufassung	CP	Mandantenkanzlei	gelb	Reserved-Matters-Mapping abgeschlossen
5	SHA Series A unterzeichnet	CP	beide Seiten	rot	offene Markup-Punkte
6	Investment Agreement unterzeichnet	CP	beide Seiten	rot	mit SHA verbunden
7	Side Letters Northbridge und Krämer	Deliverable	beide Seiten	rot	inhaltlich nicht final
8	Beirats-Geschäftsordnung	Deliverable	Mandantenkanzlei	rot	Beiratszusammensetzung offen
9	Investor Director Bestellung	Deliverable	Gesellschafterversammlung	rot	Identifikation offen
10	Disclosure Letter	CP	Mandantenkanzlei	gelb	DD läuft noch
11	Officer Certificate	Deliverable	Geschäftsführer	grün	Standard

Nr.	Item	Type	Verantwortlich	Status	Dependencies
	Geschäftsführer		er		
12	Bank-Bestätigung Disagio	Deliverable	Bank	grün	nach Eintragung
13	Subscription Agreement unterzeichnet	CP	Investoren	rot	Übernahmeerklärungen
14	Apostille Northbridge Vollmacht	Deliverable	Northbridge + LU-Notar	gelb	Frist
15	Vollmachten Krämer Angel	Deliverable	Krämer	gelb	Frist
16	Beglaubigte Übersetzung Vollmachten	Deliverable	Übersetzungsbüro	gelb	Frist
17	KYC Northbridge	CP	Northbridge	grün	GwG-Vorgaben
18	KYC Krämer Angel	CP	Krämer	gelb	GwG-Vorgaben
19	KYC Tante Ermelind	CP	Tante Ermelind	gelb	GwG-Vorgaben
20	Mandantin Kunigunde Pre-Closing-Briefing	Deliverable	Mandantenkanzlei	rot	sobald SHA final
21	Steuerliche Klärung VSOP	Deliverable	Steuerberatung	gelb	mit Closing-Dokumentation abgestimmt
22	IP-Bereinigung Entwicklerverträge	CP minor	Mandantenkanzlei	rot	DD-Red-Flag 05
23	Customer Consent Change of	Deliverable	Mandantin	gelb	DD-Red-Flag 05; sofern Closing als

Nr.	Item	Type	Verantwortlich	Status	Dependencies
	Control				Change of Control klassifiziert
24	DSGVO Auftragsverarbeiter-Verträge	Deliverable	Mandantin	grün	Standard
25	Verzicht Stahlaube auf Pro-Rata	Deliverable	Stahlaube	gelb	sofern Stahlaube nicht mitzieht
26	Bestätigung Seed-Präferenz Stahlaube	Deliverable	Stahlaube + Mandantenkanzlei	gelb	im SHA als Bestätigung
27	Officer Certificate Investoren	Deliverable	Investoren	grün	Standard
28	Liste neuer Gesellschafter nach Paragraph 40 GmbHG	CP	Notar	grün	nach Beurkundung
29	GwG-Transparenzgistermeldung	Post-Closing	Geschäftsführer	grün	innerhalb Frist nach Closing
30	Bekanntmachung Eintragung	Post-Closing	Notar/Register	grün	nach Eintragung

Legende: grün = Standard, kein Risiko. gelb = in Bearbeitung. rot = offene Verhandlungs- oder Klärungsthemen.

CPs Detail

CP 1: Final Cap Table v18

Pre-Money 12 Mio. EUR fully diluted. Pool soll 12 Prozent post-Pool-Shuffle erreichen. Wandlung Tante Ermelind eingerechnet, Variante Valuation Cap.

To do bis Closing:

- Variante Pool pre-money vs post-money rechnen, mit Mandantin Kunigunde am Tisch durchgehen.

- VSOP-Anteile separat im Cap Table ausweisen, nicht in Gesellschafterliste.
- Wandlung Convertible mit Anteilszahl finalisieren.

CP 2: Wandlung Tante Ermelind

Beurkundete Übernahmeerklärung Tante Ermelind, Wandlung im Rahmen der Kapitalerhöhung, Anteilszahl nach Wandlungsformel.

To do:

- Wandlungsschreiben Tante Ermelind formgerecht (beurkundungspflichtig nach Paragraph 55 GmbHG für die Übernahmeerklärung).
- MFL-Check abschließen.
- Side Letter Tante Ermelind aufsetzen, sofern Informationsrechte und Pro-Rata gewünscht.

CP 5 und CP 6: SHA und Investment Agreement

Offene Markup-Punkte aus Datei 11 abarbeiten:

- Liquidation Preference 1x participating cap 2x vs 1x non-participating
- Vesting Credit 18 Monate vs 24 Monate
- Drag-Schwelle 50 Prozent + Majority vs 60 Prozent + Majority
- Reserved Matters Liste finalisieren

CP 10: Disclosure Letter

Spielt die Reps and Warranties aus dem SPA-Teil. Hier eintragen:

- Wandeldarlehen Tante Ermelind (Section 4.x „Other Material Agreements“).
- IP-Lage Entwicklerverträge mit „work made for hire“-Formulierung.
- Customer Consent Change of Control bei Enterprise-Kunde.
- VSOP-Programm Stand.
- Beiratsbeschlüsse Slack-Stichpunkte.

CP 22: IP-Bereinigung Entwicklerverträge

DD-Red-Flag 05. Bis Closing: ergänzende Abtretungserklärung der Entwickler, beidseitig unterzeichnet, schriftliche Bestätigung der Übertragung nach deutschem Recht (Paragraph 31 ff. UrhG).

CP-Vergleich gegen Term-Sheet-CP-Liste

Hildemar muss vor Closing prüfen: was steht im Term Sheet als CP, was steht in der CP-Liste oben, und wo gibt es Lücken oder Doppelungen.

Term Sheet CP	Interne CP-Liste	Lücke / Anmerkung
„Satisfactory legal due diligence“	CP 10	breite Klausel, intern in DD-Findings übersetzt
„No material adverse change“	nicht in interner Liste	bewusst ausgelassen, prüfen ob für Mandantin tragbar

Term Sheet CP	Interne CP-Liste	Lücke / Anmerkung
„Approval of the Investment Committee“	nicht in interner Liste	Northbridge-internes Approval, außerhalb unserer Kontrolle
„Customary closing certificates“	CP 11, 27	erfasst
„Bring-down of representations“	nicht in interner Liste	übersehen, ergänzen

Post-Closing-Themen

- Bekanntmachung der Eintragung im elektronischen Bundesanzeiger.
- Aktualisierung Transparenzregister nach GwG.
- Update KYC bei Banken.
- VSOP-Update an Teilnehmer.
- Public Communication mit Mandantin abstimmen (PR-Erlaubnis, Logo-Rechte).
- Quartalsweise Information-Rights-Stack scharf stellen.

Senior-Review-Gates

Vor Closing prüft Adelheid:

1. CP-Liste vollständig und konsistent mit Term Sheet.
2. Wandlung Tante Ermelind formgerecht und in Cap Table abgebildet.
3. Drag- und Vesting-Verhandlungsergebnisse mit Mandantin schriftlich abgestimmt.
4. Notarslot und Übersetzungslogistik gesichert.
5. Mandantenmemo in deutscher Sprache, ohne Anglizismen-Stapel, freigegeben.
6. Disclosure Letter vollständig.